Iamdiu Benedictus XIII — Iudici ecclesiastico Monarchiae Siculae facultas dispensandi in gradu tertio et quarto mixto conceditur

GREGORIUS PP. XVI. · 1846-03-03 · Latin

GREGORIUS PP. XVI. ad perpetuam rei memoriam.

Jamdiu Benedictus XIII] piae mem. praede- cessor Noster in apostolicis literis « Fideli ac prudenti » sub plumbo editis tertio kal. septem- bris millesimo septingentesimo vigesimo octavo, cum in regno Siciliae ultra pharum restitueret iuxta modum ac limites ibidem indicatos ec- clesiasticum iudicem et tribunal Appellationum, quod Monarchiae dicitur, eidem iudici ad com- moditatem et utilitatem nationis Siculae, specialem inter alias facultatem concessit, ut gra- tis nulloque recepto vel minimo emolumento, et favore eorum tantum, qui vere pauperes es- sent et miserabiles ac labore manuum suarum viverent, matrimoniales dispensationes posset concedere in tertio et quarto gradu. Perlatum autem ad Nos est, ab eo inde tempore memo- ratum iudicem pauperibus Siculis dispensationes illas multoties concessisse in supradicto gradu tertio et quarto proximiorem alium gradum attingente; et nunc dubium aliquod ortum esse, num data illi facultas ad hunc quoque mixti gradus casum extenderetur. Hinc nomine ca- rissimi in Christo filii Nostri Ferdinandi II re- gni Utriusque Siciliae regis illustris, supplices Nobis preces oblatae sunt, ut ea super re, in qua tum animarum salutis, tum etiam publicae tranquillitatis summopere interest, provi- dere benignitate apostolica velimus. Nos igitur pientissimi regis desiderio, et ipsa huiusmodi causae gravitate permoti, post rem sedulo per- pensam, Motu—Proprio et de plenitudine apo- stolicae Nostrae auctoritatis, omnes et singulas matrimoniales dispensationes a supradicto ec- clesiastico iudice in gradu tertio et quarto pro- ximiores gradus attingente hactenus et supe- riori quocumque tempore concessas, necnon matrimonia earumdem dispensationum vi quan- documque contracta, aut etiam contrahenda , confirmamus, approbamus ac rata habemus,

atque ad omnes iuris effectus in utroque foro pro ratis et validis habenda decernimus, insuper ad futurum tempus quod attinet, statuimus atque decernimus, ut idem iudex ecclesiasticus, prout ipsi iam Nostro nomine significandum curavimus, facultate in praedictis praedecessoris Nostri Benedicti XIII apostolicis literis sibi con- cessa, licite ac libere uti valeat pro eodem tertio et quarto gradu, etiam secundum gradum tan- tum attingente.

Haec ita constituimus atque decernimus non obstantibus iis omnibus, quae idem praedeces- sor Noster in supradictis suis literis non ob- stare declaravit, nec non constitutione Benedi- cti XIV fel. item rec. praedecessoris Nostri super divisione materiarum, ceterisque contrariis qui- buscumque.

Datum Romae apud s. Petrum sub annulo piscatoris die tertia martii millesimo octingen- tesimo quadragesimo sexto, pontificatus Nostri anno decimo sexto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1902. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition headings, running titles, folios and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:24:27Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.